

项目名称:评价结肠胶囊式内窥镜系统的有效性与安全性的前瞻性、多中心、自身对照临床试验

临床研究助理（CRC）三方协议

甲方: 江苏势通生物科技有限公司

地址: 江苏省南通市高新区新世纪大道 266 号江海智汇园 A2 座 427

联系人: 钱玉炆

联系方式: 13917579442

乙方: 首都医科大学附属北京友谊医院

地址: 北京市西城区永安路 95 号

联系人: 靳聪

联系方式: 010-63139850

主要研究者: 李鹏

丙方: 北京联斯达医药科技发展有限公司

地址: 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心 E 座 6 层

联系人: 金海霞

联系方式: 17625478620

版本号: 2.0

版本日期: 2020 年 06 月 30 日

本协议由甲、乙、丙及主要研究者之间签订。本协议自各方签署后最晚一个日期起生效。

鉴于：甲方与乙方签订临床研究协议，根据临床研究协议，甲方委托乙方的（李鹏）教授作为主要研究者开展一项“评价结肠胶囊式内窥镜系统的有效性与安全性的前瞻性、多中心、自身对照临床试验”，乙方承诺其将严格按照临床研究协议及研究方案的要求进行临床研究，为帮助临床研究的进行，乙方委托丙方为临床研究提供协助支持服务（CRC 服务内容详见附件一）。现经三方协商同意：甲方作为费用支持方，将根据丙方提供的 CRC 服务相关的款项直接支付给丙方。

因此，各方本着平等自愿的原则，经协商一致，达成如下协议（以下简称“本协议”）：

1、 服务

1.1 丙方必须遵照主要研究者的要求并在本协议附件一约定的服务范围内向乙方提供服务。

1.2 服务期限：自 2025 年 04 月起至 2026 年 03 月止，预计服务期为 12 个月。在项目开展过程中，甲方根据项目情况延长服务期，届时三方将参照此协议商议制定补充协议。

2、 甲方的权利与义务：

2.1 甲方承诺其已获得一切必要授权以签署本协议，并于此确认甲方签署本协议不违反、抵触其与第三方达成的任何协议，亦不违反其应该遵守的
版本号：2.0

版本日期：2020 年 06 月 30 日

法律、法规、职业行为规范和职业道德准则以及其所隶属或服务的单位、机构或组织的内部政策或规定。

2.2 甲方应向乙方提供开展服务项目所必需的试验资料、材料和相关信息以推进本协议的顺利履行：

- (1) 临床研究项目方案、CRF、ICF 等相关必要操作文件；
- (2) 临床研究项目协调服务授权委托书；

2.3 甲方为丙方提供必要的工作条件：

- (1) 甲方对派驻临床机构的 CRC 进行现场培训并协助丙方现场临床协调员获得研究中心主要研究者（PI）授权；
- (2) 所有涉及甲方提供的各种证明文件和技术资料甲方需要按照合同规定及时提供，如因甲方未能及时提供资料导致的服务延误或不利后果，丙方不承担责任；

2.4 其他：

(1) 甲方有权获知本临床研究项目协调进展的全部过程，并保留随时对各研究中心临床稽查的权利，但不得用不符合法律法规的方式方法干涉乙方及丙方的有效工作程序。

(2) 甲方应按照与丙方签订的合同约定按时支付丙方技术服务费用和其他相关费用。

3、 乙方的权利和义务

3.1 乙方承诺其已获得一切必要授权以签署本协议，并于此确认乙方签署本协议不违反、抵触其与第三方达成的任何协议，亦不违反其应该遵守的法律、法规、职业行为规范和职业道德准则以及其所隶属或服务的单位、机构或组织的内部政策或规定。

3.2 乙方在本协议期间有权随时监督和检查丙方服务项目的进展。

3.3 乙方应向丙方提供开展服务项目所必需的试验资料、材料和相关信息以推进本协议的顺利履行，如因乙方未能及时提供上述材料导致的服务延误或不利后果，丙方不承担责任。

4、 丙方的权利和义务

4.1 丙方承诺其已获得一切必要授权以签署本协议，本协议与对其有约束力的其他协议或义务不互相冲突。丙方承诺其具有履行 CRC 服务所必需的以及相关法律法规所要求的资质。丙方不因履行本协议而获得除收取本协议服务费外的任何与临床研究相关的利益（包括但不限于专利权、著作权等）。

4.2 丙方应保证在履行本协议过程中的所有行为均符合履行当时有效的中国法律、法规和规章的规定，并遵守已知的甲方相关合规性规定。若丙方未能遵守本条规定（无论违规的程度或性质），甲方在与乙方协商沟通后，可以通知丙方在宽限期内改正，如丙方逾期仍未改正，甲方有权发出书面通告终止本协议并在该通知到达丙方时生效，且无需对此作出任何赔偿或

承担任何责任。丙方应遵守中国药品监督管理的相关法律法规（包括但不限于《医疗器械临床试验质量管理规范》）和 ICH-GCP 指南的规定，按照临床研究方案及本协议的要求提供尽职、谨慎的服务，并遵循乙方及其主要研究者不时就 CRC 服务事项对丙方提出的合理要求以及乙方已告知服务方的相关操作流程。

4.3 丙方应保留能证明其遵守本协议规定的记录及相关支持文件，并在乙方要求时向乙方提供该记录及相关支持文件。丙方将应用信息化管理系统，对受试者随访等进行管理。

4.4 丙方应定期向乙方汇报 CRC 服务项目的进展，如丙方知悉发生重大事件（包括但不限于国家相关政策做出重大调整、发生不良事件、项目进度明显滞后），应在 24 小时内与乙方沟通，并积极采取措施，减少给临床研究带来的影响及损失。

4.5 丙方在提供 CRC 服务过程中，如接触到病患健康信息、医疗信息和其他个人信息，必须严格依照主要研究者的指示，并遵循相关法律法规及本协议中与个人隐私保护的规定以及乙方对于病患隐私保护的相关规定。丙方不得以任何方式披露任何病患健康信息、医疗信息或其他个人信息。

4.6 丙方在项目进展过程中，应当对乙方的监督和检查给予积极配合。

4.7 丙方在本协议下提供的服务人员必须符合以下基本条件：医学、药学或护理专业；具备一定的医院工作经验，熟悉医院工作环境及流程；良好的沟通技巧和团队协作精神；良好的学习能力、抗压能力及责任心。

4.8 在本协议履行期限内，如丙方提供的服务人员不能胜任 CRC 服务，乙方有权书面说明理由并要求更换服务人员，并至少提前一个月通知丙方。丙方有义务在一个月的时间内提供新的候选人直至选拔到合格人选。

5、 数据的所有权

所有由甲方提供给乙方的数据、文档和信息，或由甲方提供给乙方并由乙方提供给丙方的数据、文档和信息，以及乙方及丙方在临床研究期间获得的所有病例报告表和其他资料（包括但不限于书面的、打印的、图片的、多媒体材料和计算机数据库或计算机可阅读形式中包含的信息），其所有权和知识产权只属于甲方。

6、 保密义务

未经一方事先书面同意，其他方不得将本协议的内容、为起草本协议而交换的信息以及在履行本协议过程中知悉、获得或者产生的任何数据、文档、信息和报告（“保密信息”）透露、或转让给任何协议以外的第三方（不含丙方关联公司）或许可任何协议以外的第三方透露、使用或转让。

保密义务在本合同终止、解除或到期后仍然有效至保密信息能被公众所知悉为止。如果违反本条规定，应承担由此给其他方造成的直接损失。尽管有前述规定，协议各方仍可向其人员透露保密信息，但这种透露应当是协议各方为履行其在本协议下的义务所必需的，并且应使上述人员同意承担与本协议中所包含的保密义务同样或更严格的保密义务。协议各方的人员所造成的任何保密信息的泄漏应视为其所属的协议方泄密，应由该协

议方承担责任。

7、 违约责任

7.1 任何一方违反本协议项下所作的任何一项约定或未履行本协议项下任何一项义务的行为均构成违约，守约方有权要求违约方在合理期限内补正或采取补救措施，并有权要求违约方赔偿其违约行为给守约方造成的直接损失和费用。

7.2 违约例外及费用结算

(1) 因国家政策变动或法定不可抗力原因造成本合同无法履行时，甲方应与丙方按实际支出结算费用，包括丙方为执行本合同实际已发生，以及尚未发生但不可撤销的费用支出。

(2) 在本合同履行中，出现了现有客观技术水平难以克服的技术困难，导致试验失败或者合同不能继续履行的，丙方不构成违约，甲方应支付丙方为执行本合同实际已发生，以及尚未发生但不可撤销的费用。

(3) 因甲方未按时付款、提供试验药品或其他材料影响试验进度的，丙方不承担违约责任，实验时间应相应顺延。

7.3 责任限制

(1) 除一方因第三方索赔而承担的赔偿责任，或者因一方故意或者欺诈而引起的损害以外，本合同一方对任何特殊、偶然性、意外、间接、惩罚性损失，或者类似性质的损失不承担责任，包括但不限于与本合同相关的

预期收益损失、利润损失、产品滞销、机会丧失，无论该类损失是否已被事先告知。

(2) 在法律允许的范围内，无论何种情形，丙方在本合同下承担的全部责任最高额仅限于丙方在本合同下已收取的全部费用，但因故意、欺诈或者丙方侵犯第三方知识产权而引起的损害赔偿不受该限制。

7.4 各方承诺在本合同项下向其他方提供试验材料、服务及成果均不会侵害任何第三方著作权、专利权等知识产权以及其他合法权益；如有违反，提供方应负责赔偿接受方所受全部损失（包括但不限于因第三方主张其合法权益导致接受方所遭受的损失及负面影响等）。

8、 争议的解决

各方就本协议项下条款的解释和履行发生争议时，各方应首先通过友好协商解决该争议。如果协商不成，任何一方均有权将有关争议提交至北京仲裁委员会，由其依据届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方均具有法律约束力。

9、 反商业贿赂条款

9.1 各方了解其他方均具有卓越的商业信誉，其各自的经营政策均严格要求所有业务行为必须符合法律规定和法律精神。为此，各方在此确认并同意，签署本协议后并且在合作期间，各方均将严格遵守法律规定和商业道德。

9.2 各方在此保证其应始终完全遵守所有反商业贿赂要求，包括任何适用

版本号：2.0

版本日期：2020年06月30日

的中国和外国反贿赂立法、法规、准则和/或处罚（以下统称“反商业贿赂法”），不会在违反任何法律的情况下，直接或间接地向任何政府机关或官员或其他方当事人的雇员或顾问或其他业务相关的实体或个人支付任何金钱或提供任何其他资产。

9.3 各方同意，与本协议业务有关的所有业务往来均必需在各自的账簿和记录中予以准确地反映，不得为达成本协议而向其他方的任何雇员提供任何佣金或其他不正当利益。

10、 官方邮箱的约定及使用方法：

甲方指定邮箱（E-mail: qianyuyang@citronbiotec.cn）作为官方邮箱，乙方指定邮箱（E-mail: jincong99@163.com）作为官方邮箱，丙方指定邮箱（E-mail: haixia.jin@linkstart.com.cn）作为官方邮箱，各方约定该项目临床试验合作的往来信件及公函均使用或抄送此款约定的专用邮箱。两种情况约定如下：

10.1 一方要求对方通过电子邮件进行回复的文件，自确认接收之日起3个工作日内必须给予对方回复。

10.2 一方要求对方通过加盖公司公章回执的书面文件，自确认接收之日起10个工作日内必须给予对方回执，同时将加盖公章的回执文件邮寄给对方备案。

10.3 以上两种情况的约定，如接收方超出规定时限仍未回复或回执则视为默认。

11、 其他

11.1 未经乙方事先书面同意，丙方不得将其在本协议项下的权利或义务转包或分包给任何第三方（不含丙方关联公司）。

11.2 丙方依据本协议向乙方提供服务的人员将始终是丙方的雇员，丙方应自行负责该等雇员的工资、福利及社会保险等一切事宜，并应由丙方承担作为用人单位的所有责任和义务。

11.3 本协议附件与本协议正文具有同等法律效力。

11.4 本协议自各方合法授权代表签字盖章之日起生效。本协议一式三份，甲方、乙方及丙方各执一份。具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页为【临床研究助理 (CRC) 三方协议】签字页, 无正文)

甲方: 江苏势通生物科技有限公司

授权代表签字:

日期: 2020年 6月 5日

乙方: 首都医科大学附属北京友谊医院

机构负责人/授权代表签字:

日期: 2020年 6月 10日

主要研究者签字:

日期: 2020年 6月 4日

丙方: 北京联斯达医药科技发展有限公司

授权代表签字:

日期: 2020年 6月 3日

附件一：CRC 工作内容

备注：NA

附件一：临床研究协调员工作内容

编号	CRC 主要职责
1	受试者筛选协助
2	知情同意协助
3	受试者入组前病史及一般资料的收集协助
4	体格检查与特殊检查的安排
5	实验室检查的安排、协调与报告收集
6	受试者入排标准核对与随机协助
7	原始资料收集、整理与保存
8	AE/SAE 收集、记录与报告协助
9	受试者用药指导
10	研究器械发放、回收、计数、保存与记录
11	研究者工作协助及沟通协调
12	受试者及家属的教育与联络
13	受试者随访安排与管理
14	受试者依从性评估
15	日记卡填写受试者培训
16	Query 沟通、解答与回复
17	机构/伦理文件递交与沟通协调
18	监查、稽查、视察的接待与问题处理及反馈
19	协助研究者进行研究物资管理
20	研究中心文件夹更新与管理
21	研究者安排的其他合理工作